

Servicios Generales & Facilities

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las empresas de servicios, mantenimiento, seguridad y facilities gestionan datos de empleados, clientes y prestadores. La Ley 21.719 eleva los requerimientos de registro de tratamiento, videovigilancia, datos laborales y notificación de brechas sin dilaciones indebidas.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Datos de trabajadores y contratistas

Nómina, evaluaciones, control horario, salud laboral y cámaras de seguridad conforman el núcleo de tratamiento del sector. Cada finalidad requiere **base legal documentada** en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). El interés legítimo debe ser ponderado y no sirve para datos sensibles.

Videovigilancia: solo con finalidad de seguridad informada, avisos visibles, sin audio, y acceso restringido. Las imágenes deben borrarse según plazos definidos.

2. Notificación de brechas de seguridad

Ante un incidente (robo de notebooks con nómina, hackeo de cámara, filtración de listas de personal), la empresa debe notificar a la APDP **sin dilaciones indebidas**. La ley no fija plazo de 72 horas ni otro plazo horario; el estándar operativo interno debe apuntar a horas.

■ Diferencia clave Art. 82 vs Art. 126

El **Art. 82** establece el régimen de multas (leves ≤5.000 UTM, graves ≤10.000 UTM, gravísimas ≤20.000 UTM). El **Art. 126** define la competencia de la Agencia para fiscalizar e instruir procedimientos sancionatorios. Son normas complementarias, no duplicadas.

3. Contratos con clientes y subcontratistas

Cuando la empresa trata datos por cuenta de clientes (limpieza en instalaciones con registro de acceso, seguridad con cámaras, mantenimiento con credenciales), opera como **encargado** y necesita DPA firmado. Si además tiene clientes propios, es **responsable** de sus propios tratamientos.

El DPO es voluntario (Art. 50) salvo excepción legal; designarlo voluntariamente es buena práctica en empresas con múltiples clientes.

4. Régimen sancionatorio aplicable

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicas
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Venta de listas de personal de clientes a terceros	Gravísima
Cámaras con audio oculto en dependencias	Gravísima
Entregar acceso de ex-trabajador a sistema con datos de clientes	Grave
Control horario biométrico sin información ni base legal clara	Grave
No borrar imágenes de videovigilancia en plazos definidos	Leve
RAT desactualizado o inexistente	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación para servicios generales

1. Inventario RAT

Mapear datos de empleados, clientes y prestadores; clasificar sensibles.

2. Política de videovigilancia

Avisos, sin audio, plazos de borrado y accesos registrados.

3. DPA bidireccionales

Contratos con clientes donde actúan como encargados y con sus propios proveedores.

4. Protocolo de brechas

Responsable, cadena de escalamiento, canales APDP; simulacro anual.

5. Canales ARSOP

Formulario de derechos para trabajadores y clientes.

6. Retención laboral

Plazos claros para expedientes de ex-trabajadores y postulantes.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo grabar audio en las cámaras de seguridad?

No se recomienda: el audio captura conversaciones y eleva el riesgo. La práctica aceptada es video sin audio, avisos visibles y plazos cortos de conservación.

¿La empresa puede revisar correos corporativos de trabajadores?

Solo con política interna informada, finalidad legítima (prevención de faltas graves) y proporcionalidad. Revisar todo sin aviso carece de base legal.

¿Qué hago si un cliente pide borrar todos sus datos?

Debe atenderse la solicitud ARSOP sin dilaciones indebidas, salvo obligación legal de retención (ej. tributaria), que debe explicarse al titular.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719, Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272.